

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 독신자 숙소 매입 후 후속조치 미흡

관 련 부 서 □소 ○팀

조 치 부 서 □소 ○팀

내 용

지 적 요 지

- ❖ 독신자 숙소 위탁운영계약 체결의 적법성 여부 불분명
- ❖ 회사의 불필요한 손해가 발생하지 않도록 철저한 검토 필요

1. 업무 개요

□소 ○팀은 사택 관리부서로서, 단신부임자용 사택으로 생활형숙박시설을 20##년 #세대, 20##년 #세대 등 총 #세대를 신규로 매입하였는데, 20##년 #월 □소 종합감사 시의 주거 용도 불가의 생활형숙박시설 구입 부적정 감사의견에 따른 후속조치를 진행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「주택법」에서 주택이란 세대 구성원이 장기간 독립된 주거 생활을 할 수 있는

구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속 토지를 말한다고 정의되어 있으며 이에 따라, ‘단독주택’, ‘공동주택’, ‘준주택(오피스텔, 기숙사 등)’이 주거시설로 분류된다.

생활형숙박시설은 「건축법」에 따른 숙박시설(취사시설을 포함)로 「공중위생관리법」에 따라 시장·군수·구청장에게 숙박업 신고를 하여야 한다.

또한 생활형숙박시설은 건축 기준, 세제, 금융, 청약규제 등의 완화된 기준이 적용되어, 사실상 주거용으로 오용되는 경우가 많아, ♣♣에서는 신규 생활형숙박시설의 주거 전용 가능성을 원천 차단하는 한편, 기존 생활형숙박시설은 숙박업 신고, 용도변경 등을 통해 합법적으로 사용될 수 있도록 유도하고자 숙박업 신고 예비신청 또는 용도변경을 신청한 소유자에 대해서는 20##년 연말까지 이행강제금(공시지가 #%) 부과 절차 개시를 유예한다고 발표하였다.

따라서 ■가 보유하고 있는 생활형숙박시설에 대해서는 숙박업 신고 및 용도변경 등의 법적인 절차에 따라 사용해야 하고, 적정한 후속조치를 이행하지 않아 이행강제금과 같은 불필요한 회사의 손해가 발생하지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

□소 ○팀에서는 보유한 생활형숙박시설에 대한 후속조치로 법률검토 결과, 생활형숙박시설을 숙박업자에게 임대하여 숙박업자가 숙박시설로 사용하도록 하고, □소 직원은 숙박업자에게 객실사용료를 지불하며, 숙소로 이용하는 방안을 자문을 받았다.

그에 따라 □소 ○팀에서는 「공중위생관리법」에 따른 숙박업을 등록한 ○○과 위탁운영계약을 체결하였고, □소 직원이 사용하면서 수탁자인 ○○에게 관리수수

료로 1호실당 월 #원을 지급하는 것으로 하였다.

그런데 법률자문에서는 임대 등의 방법을 제시하였으나 □소에서는 생활형 숙박 시설의 위탁운영계약 추진, 법률자문에서 제시한 임대료에 따른 객실사용료가 위탁운영 계약서상의 관리수수료와 부합하는지 여부 등 불분명한 측면이 있다.

또한 생활형 숙박시설은 원칙적으로 “숙박시설”로 설계·허가된 건축물이고, 정부·관계 당국은 “주거용 생활형숙박시설은 인정하지 않는다”는 원칙을 명확히 해왔으며, 위수탁 계약은 민간 계약으로써 계약만으로 행정·건축법상의 “주거 허용”을 보장할 수 없고, 계약 내용 자체가 생활형숙박시설시설을 숙박업으로 등록하면서도 실제로는 직원들의 상시 주거용 사택으로 계속 활용하겠다는 것은 건축법상 용도 규제를 피하려는 시도로 해석될 수 있다.

* 지방자치단체 등 규제기관은 현장 실사 및 전입신고 여부 등을 통해 실제 용도를 판단하며, 숙박업으로 신고가 되어 있더라도 실질적인 용도가 주거용[특정 회사 직원들이 장기간(이전과 동일하게) 전용하여 거주 등]임이 확인되면 용도 위반에 따라 위법으로 간주할 수 있음

관계부서 의견 □소 ○팀과 ☒처 ◆부는 20##년 #월말까지 숙박업 신고 또는 오피스텔 용도변경 신청을 하여야 이행강제금 부담 리스크를 해소할 수 있었기에 법률검토 결과에 따라 ○○과 위탁운영계약을 체결하였다고 소명하고 있으나, 위탁운영계약 세부 내용 등의 적법성 여부와 추가적인 방안수립의 필요성에 대하여는 감사의견에 공감한다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 □소장은 이행강제금 부과와 같은 불필요한 회사의 손실이 발생하지 않도록 위탁운영 방식이 「주택법」 및 「건축법」, ♣♣ 등의 정책 방향과 부

합하는지에 대해 추가적인 법률검토 등을 통해 적정한 후속대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)